

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3307/2532

นาง แหยม แซ่เอี้ยว หรือ นาทัก สีน
นาง ประทุม สุขามุรณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145 (2)

จำเลยยื่นคำร้องขอต่อศาลขอให้มีการสั่งแสดงว่าส่วนหนึ่งของที่พิพาทเป็นของจำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์ ศาลมีคำสั่งตามคำร้องขอของจำเลยแล้ว แม้จะไม่ได้ความว่าที่โจทก์ไม่ได้แย้งคัดค้านในการยื่นคำร้องขอดังกล่าวของจำเลย เพราะไม่ทราบเรื่อง ก็ไม่ตัดสิทธิโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นเจ้าของอันแท้จริงที่จะฟ้องว่าโจทก์มีสิทธิในที่พิพาทดีกว่าจำเลย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 7704 ตำบลแหลมบัว อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 7 ไร่เศษ โดยรับโอนทางทะเบียนมาจากบิดา มารดาเมื่อปี 2495 และครอบครองทำประโยชน์ตลอดมาจนปัจจุบัน ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอต่อศาลจังหวัดนครปฐมขอให้มีการสั่งว่าที่ดินส่วนหนึ่งของโฉนดดังกล่าวเนื้อที่ 74 ตารางวาตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์ ซึ่งโจทก์ไม่ทราบจึงมิได้คัดค้าน ศาลจังหวัดนครปฐมได้มีคำสั่งตามที่จำเลยขอปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 769/2525 ของศาลนั้น ทั้งนี้โดยจำเลยเบิกความเท็จทำให้

โจทก์เสียหาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและมีคำสั่งว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดดังกล่าวทั้งแปลงห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องต่อไป

จำเลยให้การว่า คำร้องขอให้ศาลแสดงกรรมสิทธิ์และคำเบิกความของจำเลยในคดีนั้นเป็นความจริงทั้งสิ้น การยื่นคำร้องขอดังกล่าวได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยถูกต้อง การที่โจทก์ไม่ทราบจึงมิได้คัดค้าน มิใช่ความผิดของจำเลย โจทก์ไม่มีอำนาจขอให้เพิกถอนคำสั่งของศาลที่แสดงว่าที่ดินดังกล่าวตกเป็นของจำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านการขอแสดงกรรมสิทธิ์ของจำเลยเพราะไม่ทราบว่าจำเลยยื่นคำร้องขอเช่นนั้นการยื่นคำร้องขอของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาว่า คำสั่งของศาลจังหวัดนครปฐมในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 769/2525 ที่ให้จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 7704 เนื้อที่ 74 ตารางวา นั้นไม่ผูกพันโจทก์ โจทก์มีสิทธิในที่พิพาทดีกว่าจำเลย ห้ามจำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องในที่ดินโฉนดเลขที่ 7704 ของโจทก์ เนื่องจากโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินอยู่แล้ว คำขอให้ให้สั่งว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 7704 ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า คดีมีปัญหาตามที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145(2) บัญญัติว่าคำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใด ๆ เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะ

พิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่า ซึ่งหมายความว่าคำสั่งดังกล่าวยอมใช้เป็นหลักฐานยืนยันบุคคลภายนอกได้ แต่ไม่ตัดสินสิทธิบุคคลภายนอกที่จะนำสืบว่ามีสิทธิดีกว่าผู้ร้องขอ ดังนั้น แม้จะไม่ได้ความว่า โจทก์ไม่ได้แย้งคัดค้านในคดีก่อนเพราะไม่ทราบว่าจะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าที่พิพาทตกเป็นของจำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์ ดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย และได้ความว่าศาลมีคำสั่งว่า ที่พิพาทตกเป็นของจำเลย แล้วดังที่จำเลยยกขึ้นฎีกาก็ไม่ตัดสินสิทธิโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นเจ้าของ อันแท้จริงที่จะฟ้องว่าโจทก์มีสิทธิในที่พิพาทดีกว่าจำเลย แต่ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทด้วยการครอบครองปรปักษ์แล้ว

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะบุญณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ